

Contrat de Prestation de Services & Mandat d'Encaissement

Entre Parlons et l'Écouteur Prestataire

ARTICLE 1 — PARTIES

LA PLATEFORME

Marvin Lafeychine

Fondateur — Parlons

Micro-entrepreneur

SIRET : 105 179 360 000 18

112 Route Bois de Lion

33240 Peujard, France

contact.parlons.ecoute@gmail.com

Ci-après dénommé « **La Plateforme** »

LE PRESTATAIRE

Nom, Prénom :

Société :

Auto-entrepreneur

SIRET :

Code APE :

Adresse :

Email :

Ci-après dénommé « **l'Écouteur** »

ARTICLE 2 — OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Écouteur réalise des prestations d'écoute bienveillante conversationnelle via la plateforme en ligne parlonsecoute.fr.

Ces prestations consistent à accueillir, accompagner et écouter les utilisateurs de la plateforme lors de sessions individuelles, sans jamais se présenter comme professionnel de santé.

Le présent contrat inclut également un mandat d'encaissement : l'Écouteur mandate Parlons pour encaisser les paiements des Clients en son nom, retenir la commission de la plateforme telle que définie à l'Article 7, et lui reverser le solde selon les modalités dudit article.

ARTICLE 3 — STATUT DU PRESTATAIRE

L'Écouteur intervient en qualité de prestataire indépendant sous statut d'auto-entrepreneur. Il n'existe entre les parties aucun lien de subordination, aucun contrat de travail, ni aucune relation employeur-salarié.

L'Écouteur reste libre d'organiser son activité, ses horaires et ses conditions de travail. Il est seul responsable de ses obligations fiscales et sociales (déclarations URSSAF, TVA si applicable).

ARTICLE 3BIS — MANDAT D'ENCAISSEMENT

L'Écouteur confie à Parlons un mandat d'encaissement : Parlons est autorisé à collecter les règlements des Clients au nom et pour le compte de l'Écouteur.

Parlons retient sa commission telle que définie à l'Article 7, et reverse le solde à l'Écouteur selon les modalités dudit article.

Dans le cadre de ce mandat, les sommes encaissées par Parlons au-delà de sa commission sont comptabilisées comme revenus de l'Écouteur. L'Écouteur est seul responsable de leur déclaration auprès de l'URSSAF et de l'administration fiscale.

Parlons déclare en son propre nom uniquement sa commission, conformément à son statut de micro-entrepreneur mandataire.

ARTICLE 4 — DURÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties conformément à l'Article 10.

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DE L'ÉCOUTANT

L'Écouteur s'engage à :

- Répondre aux sessions dans un délai de 2 minutes après attribution
- Adopter une posture bienveillante, non-jugeante et confidentielle
- Ne jamais se présenter comme professionnel de santé (médecin, psychologue, thérapeute)
- Orienter systématiquement vers les services d'urgence compétents (3114 prévention du suicide · 15 SAMU · 112 urgences) en cas de risque vital
- Signaler immédiatement à Parlons toute situation de crise ou difficulté majeure
- Respecter le Protocole Interne Parlons en vigueur
- Ne jamais partager ses identifiants de connexion à la plateforme agent avec un tiers
- Maintenir la confidentialité absolue sur les échanges avec les utilisateurs
- Émettre une facture mensuelle avant le 5 de chaque mois

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DE PARLONS

Parlons s'engage à :

- Mettre à disposition de l'Écouteur l'accès à la plateforme technique
- Régler les factures dans un délai de 10 jours ouvrés à réception. En cas de retard de paiement, des pénalités sont dues de plein droit au taux directeur de la BCE majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de

recouvrement de 40 € (art. L441-10 C. com.)

- Informer l'Écouteur de toute modification des tarifs avec un préavis de 30 jours
- Fournir un support en cas de difficulté technique ou de situation de crise

ARTICLE 7 — RÉMUNÉRATION

Dans le cadre du mandat d'encaissement (Article 3bis), Parlons collecte les paiements des Clients et reverse à l'Écouteur sa part selon le barème suivant :

Type de session	Prix client TTC	Commission Parlons	Rémunération agent HT
Première conversation offerte (20 minutes)	0,00 €	—	0,00 €
Session individuelle 10 minutes	1,00 €	0,50 €	0,50 €
Session individuelle 30 minutes	3,00 €	1,50 €	1,50 €
Session individuelle 1 heure	5,00 €	2,50 €	2,50 €
Pass mensuel	15,00 €/mois	Commission définie dans la lettre de mission annexée [À compléter avant signature]	Solde après commission, partagé à parts égales entre tous les Écouteurs ayant réalisé au moins 10 sessions (tous types confondus) dans le mois

TVA non applicable — Article 293 B du CGI (auto-entrepreneur en franchise de base de TVA).

La rémunération de l'Écouteur constitue le revenu imposable qu'il déclare à l'URSSAF et au titre de l'impôt sur le revenu. Parlons ne déclare pas ces sommes en son nom propre.

Le paiement s'effectue par virement bancaire sur le RIB fourni par l'Écouteur, dans les 10 jours ouvrés suivant réception de la facture mensuelle.

ARTICLE 8 — CONFIDENTIALITÉ

L'Écouteur s'engage à maintenir strictement confidentielles toutes les informations relatives aux utilisateurs, aux sessions, aux données techniques et commerciales de Parlons, pendant toute la durée du contrat et après sa résiliation, sans limitation de durée.

Toute violation de cette clause pourra donner lieu à des poursuites judiciaires.

ARTICLE 9 — PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

Dans le cadre de ses prestations, l'Écouteur est amené à traiter des données personnelles d'utilisateurs, y compris des données susceptibles de relever de catégories particulières au sens de l'article 9 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD). Parlons agit en qualité de responsable de traitement. L'Écouteur intervient en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD et ne traite les données que sur instruction documentée de Parlons.

Conformément à l'article 28.3 du RGPD, l'Écouteur s'engage à :

- Traiter les données personnelles des utilisateurs uniquement sur instruction documentée de Parlons, dans le cadre strict de l'exécution des sessions sur la plateforme (Art. 28.3.a)
- S'assurer que toute personne susceptible d'accéder aux données est soumise à une obligation de confidentialité appropriée (Art. 28.3.b)
- Prendre toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises au titre de l'article 32 du RGPD, notamment ne jamais conserver, exporter ni copier les contenus de sessions (Art. 28.3.c)
- Ne pas faire appel à un autre sous-traitant sans autorisation préalable écrite de Parlons — l'interdiction de sous-traiter ses sessions est absolue (Art. 28.3.d)
- Aider Parlons, dans la mesure du possible, à répondre aux demandes d'exercice de droits des personnes concernées (accès, rectification, effacement, opposition) (Art. 28.3.e)
- Assister Parlons dans le respect de ses obligations au titre des articles 32 à 36 du RGPD, notamment en matière de notification de violations de données, d'AIPD et de consultations préalables (Art. 28.3.f)
- À la résiliation ou à l'expiration du présent contrat, supprimer toutes les données personnelles des utilisateurs dont l'Écouteur aurait conservé une copie, et attester par écrit de cette suppression à la demande de Parlons (Art. 28.3.g)
- Mettre à la disposition de Parlons toute information nécessaire pour démontrer le respect des présentes obligations et permettre la réalisation d'audits ou d'inspections à la demande de Parlons (Art. 28.3.h)
- Ne pas contacter directement les utilisateurs en dehors de la plateforme, ni réutiliser leurs données à des fins autres que l'exécution des présentes
- Signaler immédiatement à Parlons toute violation ou suspicion de violation de données à caractère personnel

ARTICLE 10 — RÉSILIATION

Chacune des parties peut mettre fin au présent contrat par envoi d'un email à contact.parlons.ecoute@gmail.com (pour la résiliation à l'initiative de l'Écouteur) ou à l'adresse email de l'Écouteur figurant au présent contrat (pour la résiliation à l'initiative de Parlons), avec un préavis de 15 jours calendaires. L'envoi par email vaut notification de résiliation à compter de la date de réception.

Parlons se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis en cas de manquement grave aux obligations de l'Écouteur, notamment : violation de la confidentialité, présentation frauduleuse en tant que professionnel de santé, contact direct d'un utilisateur en dehors de la plateforme, comportement abusif ou discriminatoire envers un utilisateur, mise en danger d'un utilisateur, sous-traitance non autorisée des sessions. La liste des comportements constitutifs d'un manquement grave est également précisée dans la Charte de l'Écouteur (Annexe 2).

ARTICLE 11 — RESPONSABILITÉ

L'Écouteur est personnellement responsable de ses actes et propos lors des sessions. Il s'engage à intervenir uniquement dans le cadre d'une écoute bienveillante, sans délivrer de conseils médicaux, psychologiques ou juridiques.

Parlons ne saurait être tenu responsable du comportement individuel d'un Écouteur lors d'une session. En cas de faute grave avérée de l'Écouteur ayant causé un préjudice à un utilisateur, la responsabilité incombe exclusivement à l'Écouteur en sa qualité de prestataire indépendant.

Parlons décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations échangées lors des sessions à des fins contraires aux présentes obligations.

ARTICLE 12 — FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d'un manquement à ses obligations contractuelles si ce manquement résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil (événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la partie concernée).

Sont notamment considérés comme cas de force majeure : maladie grave soudaine, panne technique prolongée de l'opérateur réseau, catastrophe naturelle. La partie concernée doit en informer l'autre dans les meilleurs délais. Si l'empêchement dure plus de 30 jours, chaque partie pourra mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.

ARTICLE 13 — NON-SOLLICITATION

L'Écouteur s'interdit de contacter, démarcher ou solliciter directement les utilisateurs de la plateforme Parlons en dehors du cadre de la plateforme, à des fins personnelles, commerciales ou professionnelles, pendant toute la durée du contrat et pendant une période de 12 mois après sa résiliation.

Toute violation de cette clause pourra donner lieu à résiliation immédiate du contrat ainsi qu'à des poursuites judiciaires.

ARTICLE 14 — DISPONIBILITÉ MINIMALE

L'Écouteur s'engage à maintenir une activité régulière sur la plateforme. Toute période d'inactivité supérieure à 2 mois consécutifs, sans justification préalable communiquée à Parlons par email, pourra entraîner la résiliation du contrat. Avant de procéder à la résiliation, Parlons adressera à l'Écouteur un email de mise en demeure laissant un délai de 15 jours pour reprendre l'activité ou communiquer une justification.

L'Écouteur souhaitant suspendre temporairement son activité (congé, maladie, contrainte personnelle) est invité à en informer Parlons dans les meilleurs délais afin de préserver le contrat. Toute justification valide (maladie, congé, contrainte personnelle documentée) suspend le décompte de la période d'inactivité.

ARTICLE 15 — ÉVALUATION ET QUALITÉ

Les utilisateurs sont invités à noter les sessions à l'issue de chaque échange. La note moyenne de l'Écouteur doit être égale ou supérieure à 3/5 sur une période glissante de 30 jours, à partir de 10 sessions évaluées.

En dessous de ce seuil, Parlons adressera un avertissement écrit à l'Écouteur. Si la note moyenne reste inférieure à 3/5 lors du mois suivant, Parlons se réserve le droit de résilier le contrat conformément à l'Article 10.

ARTICLE 16 — CESSIION DU CONTRAT

En cas de cession, vente ou transfert de la plateforme Parlons à un tiers, le présent contrat sera automatiquement transféré au nouvel acquéreur aux mêmes conditions. Les droits et obligations de l'Écouteur demeurent intégralement inchangés.

L'Écouteur sera informé de toute cession dans un délai de 30 jours suivant la date de transfert effectif.

ARTICLE 17 — ABSENCE D'EXCLUSIVITÉ

Le présent contrat ne confère aucune exclusivité à l'une ou l'autre des parties. L'Écouteur est libre d'exercer son activité pour d'autres plateformes ou clients, sous réserve du respect des obligations de confidentialité et de non-sollicitation prévues aux Articles 8 et 13 du présent contrat.

ARTICLE 18 — ASSURANCE PROFESSIONNELLE

L'Écouteur fait son affaire personnelle de la souscription de toute assurance responsabilité civile professionnelle qu'il jugerait nécessaire dans le cadre de son activité. Parlons ne souscrit aucune assurance couvrant les actes ou manquements de l'Écouteur lors des sessions.

ARTICLE 19 — MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification du présent contrat doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties, à l'exception de la révision des tarifs qui est régie exclusivement par l'Article 6 (notification unilatérale avec préavis de 30 jours). Aucune autre modification verbale ou unilatérale ne sera opposable.

ARTICLE 20 — DROIT APPLICABLE

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant tout recours judiciaire. À défaut, le tribunal compétent sera celui du ressort du domicile de Parlons.

ARTICLE 21 — ANNEXES

Les documents suivants font partie intégrante du présent contrat :

- Annexe 1 — Protocole Interne Parlons (règles de conduite, gestion des crises, numéros d'urgence)
- Annexe 2 — Charte de l'Écouteur Parlons (engagements éthiques et déontologiques)

L'Écouteur reconnaît avoir pris connaissance de ces deux documents et s'engage à les respecter intégralement.

ARTICLE 22 — SIGNATURES

Fait en deux exemplaires originaux, à _____, le _____

Pour Parlons (La Plateforme)

Marvin Lafeychine

Fondateur — Parlons

Le Prestataire (Écouteur)

Auto-entrepreneur · SIRET :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Protocole des Écouteurs

Ce document est votre guide de référence en tant qu'écouteur chez Parlons. Il couvre la connexion à la plateforme, le déroulement des sessions individuelles, ainsi que les procédures à suivre dans les situations délicates ou d'urgence. Lisez-le entièrement avant votre première session.

Rappel fondamental : Vous êtes un écouteur bienveillant, pas un thérapeute, ni un médecin, ni un service d'urgence. Votre rôle est d'écouter, d'accompagner et d'orienter — jamais de diagnostiquer ni de prendre en charge une crise médicale.

SOMMAIRE

1. Se connecter et gérer sa disponibilité
2. Notifications de demandes visiteurs
3. Déroulement d'une session individuelle
4. Règles fondamentales de conduite
5. Gestion des comportements irrespectueux
6. Protocole détresse extrême et risque suicidaire
7. Autres situations délicates
8. Ce que vous n'avez jamais à faire

1. Se connecter et gérer sa disponibilité

La plateforme agent est accessible depuis l'application dédiée (PWA installable sur votre téléphone).

1 Connexion

Connectez-vous avec votre adresse email et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe, utilisez la procédure de première connexion.

2 Passer en ligne

Appuyez sur le bouton de statut pour passer En ligne. Vous apparaissez alors dans la liste des écoutants disponibles. Le paiement des visiteurs est activé uniquement quand au moins un agent est en ligne.

3 Passer hors ligne

Appuyez à nouveau sur le statut pour passer Hors ligne. Si une session est en cours, elle sera clôturée. Faites-le toujours proprement — ne fermez pas simplement l'application.

4 Profil auto-entrepreneur

Renseignez votre profil complet (prénom, nom, adresse, SIRET, IBAN) dans l'onglet *Espace agent* → *Mon profil auto-entrepreneur*. Ces données sont nécessaires pour la génération de vos factures.

✓ **Bonne pratique** : Installez l'application en PWA sur votre téléphone pour recevoir les notifications push même en arrière-plan. Activez-les dans l'application lors de votre première connexion.

2. Notifications de demandes visiteurs

Quand aucun agent n'est en ligne, les visiteurs peuvent laisser leur email pour être prévenus de votre disponibilité. Vous pouvez choisir d'être notifié de ces demandes.

1 Activer les notifications de demandes

Dans *Espace agent* → *Mon profil auto-entrepreneur*, renseignez votre email de notification et activez le toggle *Recevoir les demandes d'écoutant*. Vous recevrez un email à chaque demande d'un visiteur.

2 Notification automatique au visiteur

Dès que vous passez en ligne, le système envoie automatiquement un email à tous les visiteurs en attente pour les prévenir de votre disponibilité. Aucune action de votre part n'est requise.

3. Déroulement d'une session individuelle

1 Accepter la conversation

Répondez dans les 2 minutes après attribution. Si aucun agent n'est attribué dans les 2 minutes suivant le paiement, le système déclenche automatiquement le remboursement du client. Vérifiez que votre connexion est stable avant de prendre une session.

2 Message d'accueil

Envoyez un premier message chaleureux et rassurant. Le chronomètre du client démarre à votre premier message.

"Bonjour ! Je suis là pour vous écouter, prenez le temps qu'il vous faut. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?"

3 Pendant la session

Écoutez activement : reformulez, posez des questions ouvertes, validez les émotions. Ne donnez pas de conseils non sollicités. Ne jugez pas.

4 Alerte 2 minutes avant la fin

Informez le client qu'il peut prolonger la session s'il le souhaite.

"Votre session touche à sa fin dans 2 minutes. Si vous souhaitez continuer, vous pouvez souscrire une nouvelle session."

5 Clôture

Terminez chaleureusement, même si le temps est écoulé. Un message de clôture bienveillant laisse une impression positive.

"Merci de m'avoir accordé votre confiance aujourd'hui. Prenez soin de vous. La plateforme reste disponible si vous souhaitez revenir. 💙"

Sessions multiples : Vous pouvez gérer jusqu'à 3 sessions simultanément. Chaque session dispose de son propre chronomètre indépendant. Gérez votre charge de travail en conséquence.

4. Règles fondamentales de conduite

- Répondez toujours dans les 2 minutes après attribution d'une session individuelle
- Restez neutre, bienveillant et sans jugement en toutes circonstances
- Ne partagez jamais d'informations personnelles vous concernant
- Ne donnez pas de consultations médicales, juridiques ou financières
- Ne promettez rien que vous ne pouvez pas tenir
- Ne poursuivez pas de contact avec un client en dehors de la plateforme
- N'exportez, ne copiez ni ne conservez aucun contenu de session — les messages sont supprimés automatiquement après 48 heures
- Signalez immédiatement à l'administrateur toute situation préoccupante
- Gardez votre profil auto-entrepreneur à jour (SIRET, IBAN) pour les paiements

5. Gestion des comportements irrespectueux

Le respect mutuel est non négociable. Si un client adopte un comportement irrespectueux (insultes, harcèlement, propos obscènes, menaces) :

1 Avertissement clair et unique

Signalez une seule fois calmement que le comportement n'est pas acceptable.

"Je suis là pour vous écouter avec bienveillance, mais je ne peux pas continuer si les échanges ne sont pas respectueux. Je vous invite à changer de ton pour que nous puissions continuer."

2 Si ça continue : fin immédiate

Mettez fin à la conversation sans explication supplémentaire. Aucun remboursement n'est dû. Notifiez l'administrateur.

Vous n'avez jamais à subir d'irrespect. Vous êtes seul juge pour décider qu'une conversation dépasse les bornes. Faites confiance à votre ressenti.

6. 🚨 Protocole détresse extrême et risque suicidaire

⚠️ **Situation la plus sensible.** Lisez et mémorisez cette procédure avant votre première session. En cas de doute, appliquez-la systématiquement.

6.1 Comment reconnaître un risque suicidaire

- Expressions directes : "je veux mourir", "je veux en finir", "je pense au suicide"
- Expressions indirectes : "tout le monde serait mieux sans moi", "je ne vois plus l'intérêt", "bientôt tout sera terminé"
- Évocation d'un plan précis ou d'un moyen
- Sentiment d'être un fardeau pour les autres

- Désespoir absolu, sentiment que rien ne changera jamais
- Adieux sous-entendus : "c'est la dernière fois que je parle à quelqu'un"

Idée reçue à combattre : Poser directement la question "Est-ce que tu penses à te suicider ?" ne donne pas d'idées. Au contraire, cela montre que vous prenez la personne au sérieux et libère souvent la parole.

6.2 Procédure étape par étape

1 Rester calme et ne pas couper brutalement

Ne paniquez pas et ne disparaïssez pas subitement. Votre présence est rassurante.

2 Poser la question directement

Si vous avez un doute, demandez sans détour.

"Ce que tu partages avec moi m'inquiète pour toi. Est-ce que tu as des pensées de te faire du mal en ce moment ?"

3 Écouter sans minimiser

Ne dites pas "c'est pas si grave", "tu as tellement de choses pour toi", "pense à ta famille". Ces phrases invalident la douleur. Reconnaissez-la.

"Je t'entends. Ce que tu vis est vraiment difficile. Tu as bien fait de le dire."

4 Orienter vers le 3114 — immédiatement et clairement

Ne promettez pas la confidentialité dans ce contexte. Orientez fermement, avec bienveillance.

"Je veux que tu sois en sécurité. Il y a des personnes formées pour t'aider à traverser ça, disponibles maintenant au 3114. C'est gratuit, 24h/24. Je t'encourage vraiment à les appeler maintenant, pendant qu'on est encore là tous les deux."

5 Alerter l'administrateur

Envoyez immédiatement un message à l'admin en indiquant : heure, pseudonyme du client, nature du risque. Ne gérez pas ça seul.

6 Mettre fin à la session

Après l'orientation, expliquez que vous ne pouvez pas continuer dans ce cadre. Aucun remboursement n'est dû (prévu dans les CGV).

"Je dois m'arrêter ici car cette situation dépasse ce que je peux t'offrir sur cette plateforme. Appelle le 3114 dès maintenant. Tu mérites d'être aidé par quelqu'un de formé pour ça. Prends soin de toi."

7 Prendre soin de vous après

Une telle conversation peut être éprouvante. Faites une pause, parlez-en à l'administrateur. Vous n'avez pas à porter ça seul non plus.

SOS Numéros d'urgence à avoir en tête

3114

Prévention suicide
24h/24 · Gratuit

15

SAMU
Urgences médicales

112

Urgences européennes
Toutes situations

3919

Violences Femmes Info
24h/24 · Gratuit

3977

Allô Maltraitance
Violences conjugales

119

Enfance en Danger
24h/24 · Gratuit

7. Autres situations délicates

Violences domestiques

Si un client évoque des violences physiques ou psychologiques subies, orientez vers le 3919 (violences femmes info) ou le 3977 (maltraitance). Ne minimisez pas, ne donnez pas de conseils sur la relation — écoutez et orientez.

Addiction

Si un client parle de dépendance à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments, vous pouvez écouter et orienter vers Alcool Info Service (0 980 980 930) ou Drogues Info Service (0 800 23 13 13).

Mineur en danger

Si vous avez une raison sérieuse de penser que vous parlez à un enfant en danger, alertez immédiatement l'administrateur et orientez vers le 119 (Allô Enfance en Danger).

8. Ce que vous n'avez jamais à faire

- Promettre à quelqu'un qu'il ne se suicidera pas s'il vous parle
- Promettre de garder le secret si une vie est en danger
- Jouer au thérapeute ou poser un diagnostic
- Donner votre numéro personnel ou continuer en dehors de la plateforme
- Gérer seul une crise grave sans prévenir l'administrateur
- Partager votre mot de passe ou laisser quelqu'un utiliser votre compte

✓ **Rappel :** Vous faites un travail important et humainement précieux. Votre rôle est d'être présent, bienveillant, et de savoir quand passer le relais. C'est déjà énorme.

Accusé de réception — Annexe 1

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance de l'intégralité du Protocole Interne Parlons (Annexe 1 du Contrat de Prestation), en avoir compris les dispositions, et m'engage à les respecter scrupuleusement dans chacune de mes interventions sur la plateforme.

Je reconnais notamment avoir pris connaissance des procédures à suivre en cas de détresse grave ou de risque suicidaire, et m'engage à appliquer le protocole décrit à la section 6.

Fait à _____, le _____

Pour Parlons

Marvin Lafeychine

Fondateur — Parlons

L'Écouteur

[NOM PRÉNOM]

Auto-entrepreneur · SIRET : [SIRET]

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé
»

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé
»

Parlons · Protocole Écouteurs · Version 2.0 · 8 juin 2026 · Annexe 1 du Contrat de Prestation

Document confidentiel — ne pas diffuser en dehors de l'équipe

Charte de l'Écouteur Parlons

La présente charte définit les engagements éthiques et déontologiques de chaque écouteur intervenant sur la plateforme Parlons. Elle constitue l'Annexe 2 du Contrat de Prestation de Services & Mandat d'Encaissement et doit être lue, comprise et signée avant toute première session.

1. Identité et rôle

Je suis un écouteur bienveillant, pas un professionnel de santé. Mon rôle est d'écouter, d'accueillir et d'accompagner — jamais de diagnostiquer, de prescrire ou de remplacer un suivi médical ou psychologique.

- Je ne me présente jamais comme médecin, psychologue, thérapeute, coach certifié ou professionnel de santé
- Je n'utilise pas de terminologie clinique (diagnostic, pathologie, trouble, prescription...)
- Je reste dans mon rôle d'écoute active et de soutien conversationnel

2. Respect et bienveillance

J'accueille chaque personne avec respect, sans jugement, quelle que soit son histoire, ses opinions, ses croyances ou son identité.

- Je ne juge pas, ne minimise pas, ne compare pas les souffrances
- Je valide les émotions sans les diriger ni les amplifier
- Je maintiens une posture neutre et bienveillante en toutes circonstances

- Je mets fin à toute session si je ne suis pas en état d'assurer une qualité d'écoute suffisante

3. Confidentialité absolue

Tout ce qui est partagé lors d'une session reste strictement confidentiel. Cette obligation s'applique pendant et après la durée du contrat, sans limite de temps.

- Je ne divulgue aucun contenu d'échange, ni à des tiers, ni sur les réseaux sociaux, ni sous forme anonymisée
- Je ne conserve pas de notes, captures d'écran ou enregistrements des sessions
- Je ne contacte pas les utilisateurs en dehors de la plateforme

Exception obligatoire : Si une vie est en danger (risque suicidaire actif, menace grave), je peux et dois orienter vers les services d'urgence (**3114** prévention suicide · **15** SAMU · **112** urgences · **3919** violences femmes · **3977** maltraitance · **119** enfance en danger). Cette obligation prime sur la confidentialité.

4. Limites de l'écoute

- Je reconnais et accepte les limites de ma compétence
- Je ne promets pas de résultats, de guérison ou d'amélioration
- Je ne crée pas de lien de dépendance ou de relation exclusive avec un utilisateur
- Je recommande un suivi professionnel lorsque la situation le nécessite
- Je signale immédiatement à l'administrateur toute situation dépassant le cadre de l'écoute conversationnelle

5. Intégrité professionnelle

- Je me connecte uniquement lorsque je suis disponible, calme et en condition d'écouter
- Je réponds dans les 2 minutes après attribution d'une session
- Je ne sous-traite pas mes sessions à une tierce personne
- Je ne partage pas mes identifiants de connexion

- Je déclare toute situation personnelle pouvant affecter ma disponibilité ou ma posture d'écoute

6. Respect de la plateforme

- Je n'utilise pas la plateforme à des fins commerciales personnelles
- Je ne démarre aucune relation commerciale ou personnelle avec les utilisateurs rencontrés via Parlons
- Je respecte le Protocole Interne Parlons dans son intégralité
- Je signale tout dysfonctionnement technique ou comportement abusif à l'administrateur

7. Bien-être de l'écouter

Votre bien-être compte. Vous avez le droit de faire des pauses, de refuser des sessions si vous vous sentez dépassé, et de demander du soutien à l'administrateur après une conversation difficile. Prendre soin de vous est une condition de qualité pour les personnes que vous accompagnez.

- Je m'accorde des pauses régulières entre les sessions difficiles
- Je contacte l'administrateur après tout échange impliquant une crise ou une détresse grave
- Je mets fin à une session si mon propre état ne me permet pas d'assurer une écoute de qualité

8. Sanctions

Tout manquement grave à la présente charte entraîne la résiliation immédiate du contrat de prestation, sans préavis ni indemnité, et peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Constituent notamment un manquement grave : violation de la confidentialité, comportement irrespectueux ou discriminatoire envers un utilisateur, présentation frauduleuse comme professionnel de santé, contact direct d'un utilisateur en dehors de la plateforme, mise en danger d'un utilisateur, partage de ses identifiants de connexion, sous-traitance non autorisée de ses sessions.

Engagement et signature

Je soussigné(e) déclare avoir lu, compris et accepté l'intégralité de la présente Charte de l'Écouteur Parlons. Je m'engage à respecter ces principes dans chacune de mes interventions sur la plateforme.

Fait à _____, le _____

Pour Parlons

Marvin Lafeychine

Fondateur — Parlons

L'Écouteur

[NOM PRÉNOM]

Auto-entrepreneur · SIRET : [SIRET]

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »